

1500531-80.2019.8.26.0637
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Contravenções Penais
Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA
Comarca: Tupã
Foro: Foro de Tupã
Vara: Anexo do Juizado Especial Criminal
Data de Disponibilização: 04/09/2022

... prova.

A propósito.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT 11343/2006 CC 12 LEI 10826/03) Invasão domicílio. Apreensão de entorpecente local diverso ao autorizado em mandado de busca e apreensão. Crime permanente. Situação flagrancial configurada. Presença de justa causa. Ingresso no estabelecimento comercial do paciente em horário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Anexo do Juizado Especial Criminal

Rua Colômbia, 200, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14)3496-8033 - E-mail: tupajecrim@tjsp.jus.br

1500531-80.2019.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 04 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500531-80.2019.8.26.0637

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYCAN FERNANDES DA SILVA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/1998. Decido Alycan Fernandes da Silva foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 58, §1º, alínea "a" e "d", do Decreto-Lei nº 6.259/44, pois, no dia 29 de março de 2019, por volta das 16h30, na rua Tupinambás, nº 826, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, possuía, guardava e tinha sob sua guarda, material próprio para a realização da contravenção do "jogo do bicho", além de promover e facilitar a realização do jogo naquele local.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02); auto de exibição e apreensão (fls.06/07); laudos periciais (fls. 28/49, 51/62 e 156/196).

A autoria também restou comprovada, sobretudo pela prova oral produzida em juízo.

Vejamos.

A testemunha Arthur Hermenegildo Filho, Policial Civil, em seu depoimento judicial,

alegou que: “que receberam informações de que no local dos fatos ocorria o denominado “jogo do bicho”, além de existir máquinas caça-níquel. Que juntamente com o policial Márcio Alexandre, foram até o local e encontraram Alycan. Durante as buscas, foram localizados extratos de resultados do “jogo do bicho”, máquinas referente ao jogo, além de máquinas caça-níquel. Alycan confirmou os fatos. Salienta que estava de serviço no dia. Que as denúncias chegam via telefone (197) e as buscas ocorreram sem mandado”.

A testemunha Márcio Alexandre, Policial Civil, em seu depoimento judicial, alegou que: “é investigador de polícia chefe na DIG de Tupã/SP. Que receberam uma denúncia de que no estabelecimento comercial do acusado, estaria ocorrendo o denominado “jogo do bicho”, bem como existia máquinas caça-níquel. Assim, se dirigiram até o local e confirmaram tais informações, localizando máquinas referentes ao jogo, além de caça-níquel. Que Alycan é conhecido nos meus policiais, mas não se recorda se é referente ao fato apurado nos autos. Salienta que no dia dos fatos, estava de serviço e a denuncia foi recebida por outro policial. Que as buscas foram feitas sem mandado”.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos. Disse que: “que ganha R\$ 200,00 reais por semana para realizar os jogos. Que devido a estar com problemas financeiros, se submeteu a tal prática. Salienta que tinha ciência do jogo do bicho, mas em relação aos caça-níquel, acreditava que era um fliperama”.

Finda a instrução probatória, comprovado que o acusado praticou a contravenção penal descrita na denúncia, pois confessou a posse dos objetos apreendidos, os quais foram utilizados para a prática da contravenção penal do denominado “jogo do bicho”, além de possuir máquinas caça-níquel, tudo em conformidade com as provas testemunhais e periciais acostadas aos autos (fls. 28/49, 51/62 e 156/196).

Ao contrário da tese defensiva, é idônea a prova produzida nos autos com relação à apreensão dos objetos no estabelecimento comercial do réu, visto que se trata de local acessível ao público, com a regularidade do procedimento dos agentes públicos, a ilidir alegação de nulidade da prova.

A propósito.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT 11343/2006 CC 12 LEI 10826/03) Invasão domicílio. Apreensão de entorpecente local diverso ao autorizado em mandado de busca e apreensão. Crime permanente. Situação flagrancial configurada. Presença de justa causa. Ingresso no estabelecimento comercial do paciente em horário de funcionamento, após a aparente assunção de entorpecente em seu interior pelo investigado. Tese afastada. Prisão preventiva. Revogação da custódia. Não acolhimento (...) (STJ- Habeas Corpus n 747609/SC -2022/0173334-1. Julg. 08/06/2022. Ministro Desembargador Olindo Menezes. Registre-se tanto na fase policial quanto em Juízo, o réu confessou a prática de contravenção penal.

Comprovado que o “jogo do bicho”, agora feito de modo eletrônico, constitui forma organizada na exploração de jogos de azar não autorizado, e como tal, constitui a prática contravencional.

Deste modo, verifico que o réu possuía, guardava e tinha sob sua guarda, material próprio para a realização da contravenção penal do “jogo do bicho”, além de promover e facilitar a realização de tal jogo no local dos fatos, conduta que enquadra no tipo previsto no art. 58, § 1º, “b” e “d”, da Lei n.º 6.259/44

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de prisão simples e 10 dias-multa.

Segunda fase: Há incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d do CP, por sua vez, há incidência da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CP (processo nº 0003587-30.2015.8.26.0996, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/10/2015 – fls. 209). Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019; STJ - HC: 406422 ES 2017/0159888-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo

(TJ-SP - APR: 01058725820178260050 SP 0105872-58.2017.8.26.0050, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 27/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019; TJ-SP - APR: 00634027520188260050 SP 0063402-75.2018.8.26.0050, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021), a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas não havendo se falar em redução ou aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela preponderância da citada atenuante ou agravante.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 6º, do Decreto-Lei nº Lei nº 3.688/41.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, haja vista sua reincidência, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Alycan Fernandes da Silva, como incurso na sanção dos art. art. 58, §1º, alínea "a" e "d", do Decreto-Lei nº 6.259/44 as penas de 06 mês de prisão simples, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e 10 dias-multa no mínimo legal.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se o recolhimento da pena pecuniária; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Tupã, 04 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA